Ordinacions i reglaments

Ordinació de modificació de l'Ordinació de Medi Ambient i Via Pública del 5 de novembre del 2015

Exposició de motius

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, de data 4 de novembre de 1993, títol II, capítol segon, secció primera, article 5.1.

Vista l'Ordinació de Medi Ambient i via pública del 5 de novembre de 2015.

Vista la necessitat d'unificar i racionalitzar l'ús de la via pública i donar una imatge més ordenada dels espais públics i un correcte ús de les voravies, places i calçades, així com de regular nous espais i/o conductes que no estaven previstos.

El Comú d'Encamp, en la sessió del Consell de Comú del 14 de de desembre del 2017, va acordar modificar l'Ordinació de Medi Ambient i Via Pública, de data 5 de novembre del 2015, amb la redacció següent:

Ordinació

Article 1. *Modificació de l'article 7*
Es modifica l'article 7 de l'Ordinació de Medi Ambient i Via Pública, que queda redactat en els termes següents:

"Article 7. *Via Pública*
7.1 Definicions

a) S'entenen com a via pública les avingudes, voravies, passeigs, carrers, places, camins, zones verdes, zones blaves, aparcaments, així com d'altres espais d'ús públic que estiguin destinats a l'ús comú general dels ciutadans, sense perjudici dels deures i obligacions que aquesta Ordinació estableix per als particulars.

b) S'entenen com a element estructural de la via pública els fanals, senyalització vertical i horitzontal de competència comunal, elements físics de protecció o delimitació d'espais, tapes de registre, embornals, escocells, així com qualsevol altre element que hi sigui assimilable.

c) S'entén per mobiliari urbà el conjunt d'elements i objectes que es col·loquen a la via pública o als espais públics, com ara els bancs, les papereres, els contenidors, les fonts i escultures, els jocs infantils situats als parcs, els suports publicitaris, les jardineres i elements de suport de jardineria, cons, tanques, senyals mòbils i altra senyalització circulatòria mòbil, marquesines de parada de transport urbà, així com qualsevol altre element que hi sigui assimilable.

Els preus públics corresponents a l'ocupació de la via pública d'aquest article es defineixen a l'Ordinació de preus públics de l'any en curs.

7.2 Neteja de la via pública

És obligatori tenir cura de la neteja de la voravia respectiva de cada casa, de forma que no hi hagi restes o deixalles provinents de les escombraries o altres materials. Les restes s'han de dipositar als contenidors específics.

Els camions, tractors o altres vehicles quan accedeixen a la via pública estan obligats a netejar-ne les rodes per evitar embrutar-la amb fang, fems, terra o altres.

Dipòsit legal: AND.2-2015

En aquests casos l'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

7.3 Neteja i reparació de vehicles

Està rigorosament prohibit netejar vehicles a la via pública i/o aparcaments comunals.

La reparació i/o la instal·lació d'accessoris de vehicles s'ha de fer a l'interior d'un local autoritzat per aquest tipus d'activitat; ja que encara que es tracti de tallers autoritzats pel Comú, aquesta tasca està prohibida realitzar-la a la via pública i en aparcaments comunals. En tot cas, prèvia demanda al Comú, es podrà autoritzar l'ocupació d'uns metres quadrats davant d'un taller durant l'horari d'obertura, i pagant una tarifa equivalent a la de les terrasses dels establiments de restauració; sense que això doni dret de fer reparacions a la via pública.

L'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

7.4 Estacionament de vehicles

a) Només s'autoritzarà l'estacionament de vehicles en els llocs habilitats; zones blaves, zones verdes i aparcaments comunals. Fora d'aquests llocs restarà prohibit l'estacionament.

b) Cap vehicle podrà romandre més de 48 hores estacionat al mateix lloc en la via pública i/o en aparcaments comunals sense barreres.

c) Cap vehicle podrà estacionar ininterrompudament més de 30 dies naturals en els aparcaments comunals amb barreres.

d) No es permetrà l'estacionament de vehicles pesants i remolcs fora de les zones autoritzades següents: aparcament Terres Primeres de Dalt a Encamp i aparcament exterior el Bullidor al Pas de la Casa.

e) No es permetrà l'estacionament de caravanes i autocaravanes fora de les zones autoritzades següents: aparcament Terres Primeres de Dalt a Encamp i aparcament exterior el Bullidor al Pas de la Casa.

Només es permetrà l'estacionament de caravanes i autocaravanes fora dels aparcaments autoritzats, per a efectuar les operacions de càrrega i descàrrega; les quals estaran limitades a un temps màxim de 2 hores abans de sortir de viatge, prèvia autorització del Servei de Circulació.

L'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

7.5 Abandó d'un vehicle a la via pública

L'abandó d'un vehicle a la via pública serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

Quan un vehicle abandonat a la via pública és retirat pel Servei de Circulació per a situar-lo en un aparcament comunal, el seu propietari per a recuperar-lo haurà de satisfer les sancions corresponents i les despeses de pupil·latge.

Després de constatar que un vehicle és abandonat a la via pública, el Comú inicia el procediment corresponent per a desfer-se del vehicle.

7.6 Treballs a la via pública

La persona física o jurídica que realitzi treballs a la via pública haurà de demanar prèviament l'autorització al Comú. Així mateix, tota empresa pública o parapública, abans d'iniciar els treballs a la via pública, també té l'obligació d'obtenir l'autorització temporal d'ocupació de via pública, tal com es precisa a l'Ordinació de preus públics de l'any en curs.

L'interessat haurà de respectar els serveis i les instal·lacions existents i seguir les instruccions del Comú o del Govern, si escau.

Tot tipus d'obra o treball a la via pública ha d'ésser senyalitzat pel sol·licitant a fi de protegir la seguretat dels vianants, tal com disposa el Manual de senyalització temporal dels obstacles i les obres a la via pública vigent.

Dipòsit legal: AND.2-2015

a) Rases a la via pública:
Qualsevol demanda de rasa a la via pública, ha d'obtenir prèviament l'autorització corresponent, d'acord amb el procediment comunal establert.

b) Senyalització:
La senyalització vertical o horitzontal de circulació a la via pública és competència exclusiva de l'administració.

A l'inici de l'execució d'una obra d'edificació és obligat senyalitzar els treballs degudament i cal procedir-ne al seu tancament, mitjançant una tanca opaca d'un mínim de dos metres d'alçada de color fosc, segons les disposicions en aquesta matèria.

A l'inici de l'execució d'una obra d'excavació a la via pública és obligatori senyalitzar degudament la zona de treballs i mantenir la senyalització en bon estat en el transcurs de la durada de la construcció, segons les disposicions en aquesta matèria.

L'infractor ja sigui per construir una rasa o per realitzar qualsevol treball a la via pública sense l'autorització, així com per instal·lar la senyalització horitzontal o vertical a la via pública que és competència comunal, o bé per manca o deficiència de senyalització d'una obra serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

7.7 Guals

a) Tota persona física o jurídica interessada a col·locar un gual, per a l'entrada i sortida de vehicles als immobles, magatzems de mercaderies o terrenys, ha de sol·licitar l'autorització al Comú. La persona que sol·licita el gual haurà de tenir l'autorització escrita del propietari de l'immoble o del terreny afectat.

En cas de defunció del titular del gual, la persona interessada n'haurà de sol·licitar el canvi o l'anul·lació.

b) Els guals han de tenir una amplada mínima de 3 metres per a l'entrada i sortida de vehicles i d'1,50 metres per als magatzems de mercaderies, i se senyalitzen seguint les normes següents:

– Senyalització vertical: consta d'una placa rectangular que subministra i instal·la el Comú. Aquesta placa es col·locarà dins de la llargada de la zona destinada a gual, preferentment adossada a la porta d'accés a l'edifici o solar, i de forma que en tot moment sigui visible des de la calçada.

– Senyalització horitzontal: sempre que l'espai ho permeti, en tota la llargada del gual es pintarà la calçada i/o la vorada de color groc. La senyalització horitzontal serà efectuada pels serveis del Comú així com el seu manteniment.

L'obtenció d'una autorització de gual no suposa que el propietari i/o altres usuaris hi puguin estacionar o dipositar-hi qualsevol altre element.

En cas d'impagament d'un gual es procedirà a donar-lo de baixa i els serveis comunals en retiraran la senyalització corresponent.

7.8 Reserves d'estacionament

Els establiments hotelers, apartaments turístics, empreses de transport de cabdals i benzineres, que desitgin gaudir d'un espai reservat a l'estacionament de vehicles per a càrrega i descàrrega, han de sol·licitar la corresponent autorització al Comú que procedirà a la pertinent senyalització. La persona que sol·licita una reserva d'estacionament haurà de tenir l'autorització escrita del propietari de l'immoble o del terreny afectat.

Les reserves d'estacionament se senyalitzen d'acord amb les normes següents:

– Senyalització vertical: col·locació d'una placa indicativa, si escau.

– Senyalització horitzontal: amb una línia groga contínua situada longitudinalment a l'extrem de la calçada, d'una llargada mínima de 5 metres i màxima de 15 metres i una amplada mínima de 2,10 metres, afegint la menció de "reservat" implantada al paviment.

La senyalització s'efectua pels serveis del Comú i també el seu successiu manteniment.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Es considerarà vigent l'autorització, mentre que el titular autoritzat no formalitzi per escrit una baixa expressa.

En cas d'impagament d'una autorització de reserva d'estacionament, es procedirà a donar-la de baixa i els serveis comunals retiraran la senyalització corresponent.

7.9 Instal·lacions a la via pública

Terrasses de bar i restaurant

Aquestes són regulades per l'Ordinació sobre la instal·lació de terrasses.

Per a les terrasses de bar i restaurant situades en terreny particular i/o parcel·la, s'ampliarà la superfície de l'activitat comercial declarada en base a l'ocupació i caldrà l'autorització del titular del terreny i/o parcel·la corresponent.

7.10 Ocupació de la via pública

A tota ocupació de la via pública, li serà d'aplicació la tarifa que correspongui d'acord amb l'Ordinació de preus públics de l'any en curs.

L'ocupació de la via pública, que estarà condicionada a la climatologia, se sol·licitarà amb una antelació de 48 hores, exceptuant els casos d'urgència, i s'autoritzarà d'acord amb el procediment comunal establert.

L'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

7.11 Repartiment de productes

a) Els repartidors podran utilitzar les zones d'aparcament en els llocs autoritzats següents: la zona blava, la zona verda o les zones d'aparcament per a ús comercial, durant un temps limitat de 15 minuts.

Amb preferència, hauran d'utilitzar les zones degudament marcades pel Comú per a càrrega i descàrrega, i exceptuant els dissabtes i festius, l'horari d'estacionament serà de les 7 hores fins a les 13 hores i de les 15 hores fins a les 20 hores de dilluns a divendres; excepte pel repartiment de productes alimentaris frescos l'horari del qual podrà ser també els dissabtes, de les 7 a les 11 hores. Fora d'aquest horari, les zones de càrrega i descàrrega són considerades zones de lliure estacionament.

b) El temps de parada en les zones de càrrega i descàrrega es limita a un màxim de 15 minuts.

L'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

7.12 Parades de bus

Les parades de bus han de ser necessàriament autoritzades pel Comú. Així doncs, tant si es tracta de la instal·lació d'una nova parada com si es tracta del desplaçament d'una parada existent, és necessària l'autorització del Comú.

7.13 Exposició de productes i/o elements a la via pública

a) La voravia és una zona exclusiva destinada al pas de vianants. En conseqüència, està prohibit emmagatzemar i exposar tota mena de productes i materials a la voravia o a la calçada. L'infractor serà responsable de tots els danys i perjudicis que ocasioni.

b) Es permetrà una ocupació de la voravia per a l'exposició de productes i/o altres elements sempre que es tramiti una sol·licitud al Comú, que assenyalarà l'espai que es pot ocupar, i que es deixi una amplada mínima d'1,50 metres per permetre el pas de vianants i per respectar la Llei d'accessibilitat. Li serà d'aplicació la tarifa que correspongui d'acord amb l'Ordinació de preus públics de l'any en curs. La sol·licitud al Comú s'haurà de fer cada 6 mesos i/o permanent, pels períodes següents:

1) Temporada d'hivern: de l'1 de desembre fins al 31 de maig

2) Temporada d'estiu: de l'1 de juny fins al 30 de novembre

3) Permanent: de l'1 de gener al 31 de desembre

Dipòsit legal: AND.2-2015

La delimitació de l'espai autoritzat que es podrà ocupar serà degudament marcat pel Comú amb senyalització horitzontal al terra.

c) Resta prohibida la col·locació de tota mena d'elements que no siguin autoritzats pel Comú a la via pública. L'incompliment de l'obligació de retirar de la via pública els elements prohibits, faculta el Comú a procedir a la seva execució forçosa.

d) Per a l'exposició dels productes, hauran d'estar situats davant de la façana de l'establiment corresponent.

e) En tot cas, a requeriment del Comú d'Encamp, sempre que concorrin raons d'interès públic i/o causes de força major, el titular de l'autorització queda obligat a retirar i deixar l'espai públic ocupat, lliure i a la plena disposició del Comú des de la data de la notificació del requeriment. En aquest cas, s'anul·la l'autorització atorgada i el titular té dret a d'obtenir del Comú el reemborsament de la part proporcional del preu públic pagat a tal efecte, sense que hi hagi lloc a cap altra reclamació d'indemnització sobre qualsevol altre concepte.

El Comú podrà requerir la retirada temporal, pel temps que sigui necessari, amb motiu d'esdeveniments nacionals, comunals, d'obra pública o d'altres, sense que això comporti el retorn de la part proporcional del preu públic corresponent, sempre que no suposi una retirada per un termini superior a 30 dies naturals.

f) Obligacions dels titulars autoritzats

Els titulars autoritzats per a l'ocupació de la voravia per a l'exposició de productes quedaran subjectes al compliment de les obligacions següents:

Destinar l'espai autoritzat a la finalitat específica per a la qual li fou atorgada i no aplicar-la a d'altres usos, ni gravar-la ni cedir-la a tercers en qualsevol forma contractual.

Mantenir en bon estat de neteja i conservació l'espai autoritzat, així com la part de la voravia que queda lliure per a la circulació de vianants.

L'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

7.14 Zones d'aparcament destinades a usos comercials

Són zones d'aparcament creades per facilitar els estacionaments dels consumidors que volen realitzar les compres en els comerços pròxims.

Els repartidors podran utilitzar, de la mateixa manera que qualsevol altre vehicle, les zones d'aparcament destinades a usos comercials.

Les zones d'aparcament destinades a usos comercials seran degudament marcades pel Comú, i l'horari de l'estacionament serà de les 8.30 hores fins a les 13.30 i de les 15.30 a les 20 hores, per un temps limitat de 30 minuts, tots els dies de la setmana excepte:

- 1 de gener
- 14 de març
- 8 setembre
- 25 desembre

L'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

7.15 Necessitats fisiològiques

Resta prohibit defecar, orinar i escopir a la via pública. Aquestes conductes són qualificades com a infraccions lleus, tot i que quan es duguin a terme en espais de gran afluència, freqüentats per menors d'edat, o bé en monuments i edificis catalogats o protegits, aquesta pràctica és considerada una infracció greu.

L'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

Dipòsit legal: AND.2-2015

7.16 Grafits i pintades

a) Queda prohibida la realització de grafits i pintades a la via pública i als elements estructurals que la componen, sobre el mobiliari urbà, així com en els murs i parets, sense prèvia autorització comunal.

b) S'exceptuen aquelles pintures, grafits o altres expressions pictòriques pròpies de l'art urbà que es realitzin a les tanques dels solars, sempre amb prèvia autorització del propietari corresponent. En tot cas, es requerirà la prèvia autorització comunal quan les tanques tinguin una incidència a la via pública.

c) Les persones que incompleixin amb el present apartat d'aquest article seran obligades, a banda de la imposició de les corresponents sancions, a la neteja dels elements afectats.

d) No obstant l'anterior, el Comú podrà realitzar de forma subsidiària la neteja de les pintades i imputar el cost dels serveis efectuats a les persones responsables.

e) Fer grafits o pintades és considerat una infracció lleu. Fer-ho en parcs i jardins públics, façanes d'edificis i senyals de trànsit, així com sobre el mobiliari urbà, és una infracció greu, i fer-ho en monuments i edificis catalogats o protegits és una infracció molt greu.

L'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

Article 2. *Modificació de l'article 8*
Es modifica l'apartat 8.1 de l'Ordinació de Medi Ambient i Via Pública, que queda redactat en els termes següents:

"Article 8. *Treta de neu*
8.1 Voravies

El titular d'un immoble, comerç, hotel o altre, està obligat a retirar la neu de la voravia abans que els serveis del Comú facin la treta de neu de la via pública. S'haurà de retirar en el termini màxim de 12 hores posteriors a la nevada.

L'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

Article 3. *Modificació de l'article 12*
Es modifica l'article 12 de l'Ordinació de Medi Ambient i Via Pública, que queda redactat en els termes següents:

"Article 12. *Procediment sancionador*
Les infraccions a l'Ordinació de Medi Ambient i Via Pública poden donar lloc a l'obertura d'un expedient sancionador i a la imposició de la sanció prevista en cada cas, d'acord amb el procediment sancionador regulat en la normativa vigent.

Prescripció de les infraccions

Les infraccions previstes en la present Ordinació prescriuen en el termini de sis mesos per a les infraccions de caràcter lleu, un any per a les greus i dos anys per a les molt greus. Aquests terminis es computaran des de la data de constatació dels fets.

Les infraccions que afecten la via pública, que donen lloc a una sanció, tipificades en els articles següents: 7.2, 7.3, 7.4 b, 7.4 c, 7.4 d, 7.4 e, 7.5, 7.11 a, 7.11 b, 7.14, 7.15 i 8.2; seran tramitades d'acord amb el procediment establert per l'Ordinació reguladora del procediment de sancions d'estacionament i circulació de vehicles imposades pel Comú d'Encamp vigent.

Article 4. *Modificació del glossari*
Se suprimeixen les definicions de via pública i voravia o vorera del glossari de l'Ordinació de Medi Ambient i Via Pública

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 5. *Modificació de l'annex 1*
Es modifica l'annex 1 de l'Ordinació de Medi Ambient i Via Pública, que queda redactat en els termes següents:

Annex 1

Les sancions per infraccions de l'Ordinació de Medi Ambient i Via Pública, són les següents:

Article infringit	Concepte	Import de la sanció
1.1	Abocament de residus	149 € particulars i/o en poca quantitat de residus 970 € empreses i/o en gran quantitat de residus
1.2	Emmagatzematge de materials, terres i/o altres	970 €, i l'obligació de treure-ho el mateix dia que s'hagi constatat la infracció
1.3	Contaminació ambiental	149 €
1.4	Acampar sense permís i embrutar	74,5 € particulars i/o poca quantitat de residus 745 € grans productors i/o gran quantitat de residus
1.5	Degradació del paisatge rural i urbà Circulació motos de neu o altres vehicles	149 € degradació paisatge rural i urbà 1.000 € circulació motos de neu o altres vehicles
1.6	Malmetre el patrimoni tradicional, equipaments, serveis, mobiliari urbà i altres espais comunals	Cost de reposició + 15% Vandalisme 50% del cost total de la reposició
2	Malmetre o obstaculitzar camins i via pública	149 €/dia + restitució. Camins, impedint la lliure circulació 1.830€/dia+restitució. Via pública, impedint la lliure circulació
3	Regants de prats i conreus	149 €
4.1	Recollida d'escombraries	74,5 € particulars i/o poca quantitat de residus 745 € grans productors i/o gran quantitat de residus
4.2a	Recollida vidre	74,5 € particulars i/o poca quantitat de residus 745 € grans productors i/o gran quantitat de residus
4.2b	Recollida paper/cartró	74,5 € particulars i/o poca quantitat de residus 745 € grans productors i/o gran quantitat de residus
4.2c	Recollida d'envasos	74,5 € particulars i/o poca quantitat de residus 745 € grans productors i/o gran quantitat de residus
4.2d	Abandó de residus	74,5 € particulars i/o poca quantitat de residus 745 € grans productors i/o gran quantitat de residus
4.2e	Deixalleria	74,5 € particulars i/o poca quantitat de residus 745 € empreses i/o gran quantitat de residus
7.2	Neteja de la via pública	60,10 € per infracció
7.3	Neteja i reparació vehicles	60,10 € per infracció
7.4 b	Estacionament de vehicles	60,10 € per 48 hores consecutives
7.4 c	Estacionament de vehicles	60,10 € per 30 dies consecutius aparcaments comunals amb barrera
7.4 d	Estacionament de vehicles pesants i remolcs a la via pública	60,10 € per dia
7.4 e	Estacionament de caravanes i autocaravanes a la via pública	30,05 € per dia
7.5	Abandó de vehicles	150 € per infracció
7.6	Treballs a la via pública	1.147 € si no es disposa d'autorització 1.147 € infracció senyalització horitzontal o vertical 344,6 € deficiència de dispositius de protecció i/o senyalització 1.531,8 € absència de dispositius de protecció i/o senyalització
7.10	Ocupació via pública sense autorització	319 €
7.11 a	Repartiment de productes fora dels dies i hores estipulades	90,15€ per dia
7.11 b	Estacionar en zona de càrrega i descàrrega més del temps estipulat	60,10€ per dia
7.13	Exposició de productes i/o altres elements	319 €
7.14	Estacionar en les zones d'aparcament destinades a usos comercials	30,05€ per dia

Dipòsit legal: AND.2-2015

7.15	Necessitats fisiològiques	Falta lleu: 150 € Falta greu: 275 €
7.16	Grafits i pintades	Falta lleu: 150 € Falta greu: 275 € Falta molt greu: 350 €
8.1	No retirar la neu de la voravia	149 €
8.2	No retirar un vehicle per treta de neu	149 € per dia
8.3	Caiguda de neu i gel dels llosats	1.144,6 € i l'obligació de treure-ho el mateix dia que s'hagi constatat la infracció
10	Publicitat	1.144,7 € el primer cop 3.194,4 € en cas de reincidència Clausura del local la tercera vegada

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposin a l'establert en la present Ordinació.

Disposició final

Aquesta Ordinació entrarà en vigor l'endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Informació que es fa pública per a coneixement general.

Encamp, 15 de desembre del 2017

Jordi Torres Arauz
Cònsol major

Dipòsit legal: AND.2-2015